

1500916-78.2021.8.26.0242
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
Comarca: Igarapava
Foro: Foro de Igarapava
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 01/04/2022

... do réu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO - DIMINUIÇÃO DA PENA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo n.1500916-78.2021.8.26.0242 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-78.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR EDUARDO LEOPOLDINO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra IGOR EDUARDO LEOPOLDINO, qualificado nos autos (fls. 23), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, pela suposta prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 94/96). A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021, mesma ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva e determinado o arquivamento do inquérito policial em relação aos coinvestigados (fls. 97/103).

O réu foi pessoalmente citado (fl. 119/120) e apresentou resposta à acusação (fls. 134/136).

O mandado de prisão foi cumprido em 13 de dezembro de 2021 (fls. 123/126).

Revelia do acusado decretada à fl. 231.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 137/139).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e o acusado foi interrogado (fls. 172/174 e 193/195 - mídias digitais)

O Ministério Público, em memoriais finais, pugnou pelo acolhimento da pretensão

punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo, posteriormente, considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 193/195 – mídias digitais).

Por sua vez, a defesa, em alegações finais, pugnou pela improcedência da pretensão acusatória e pugnou pela aplicação do princípio da insignificância, absolvição decorrente do uso de entorpecentes, desclassificação para o artigo 155 do Código Penal e ainda o reconhecimento da confissão espontânea e consequente aplicação da atenuante (fls. 196/202).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado IGOR EDUARDO LEOPOLDINO foi denunciado porque, supostamente, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 22h45min, na Rua Vicente Moreira, 332, Vila Marilene, nesta cidade e comarca de Igarapava/SP, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu, para si, uma bolsa contendo a quantia de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, 02 (dois) pacotes de arroz, 02 (dois) pacotes de café e o cartão bancário contendo um papel com a senha, pertencentes à vítima E.M.S..

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória deve ser acolhida.

A materialidade dos delitos foi evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 490/2021 (fls. 04/05), pelo extrato bancário da vítima (fls. 07/09), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 11/12, 16/17 e 19/20), pelo relatório de investigações (fls. 24/26), pelo laudo pericial do local (fls. 27/33), pelo auto de avaliação (fls. 34/35), pelo relatório final (fls. 52/54) e pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

A vítima Eurípedes Manoel da Silveira, ouvida em Juízo, disse que, na data dos fatos, estava em casa, momento em que, entre 20h30min e 21h00min, dois indivíduos pularam o muro e quebraram a porta de sua residência. Narrou que os indivíduos o viram, mas ele não falou nada no momento. Disse que levaram um "facãozinho - sic", que mostravam a todo momento e falaram que não fariam nada com ele. Contou que roubaram dinheiro, um bujão de gás, um pacote de arroz, dois litros de óleo e dois cafés, um celular com carregador. Recordou que levaram seu cartão do banco, causando prejuízo financeiro, além de queimar seus documentos pessoais (CIC, identidade de título de eleitor). Disse que os indivíduos estavam com o rosto descoberto e fez o reconhecimento de um deles na Delegacia, não tendo dúvidas de que participou do fato. Reconheceu o réu IGOR EDUARDO novamente em audiência como um dos autores (fls. 172/174 – mídia digital).

As declarações da vítima são consistentes, na medida em que estão em harmonia com os relatos constantes da fase policial (fls. 06) e também com a descrição dos fatos realizada na peça acusatória.

Saliento que, em delitos patrimoniais, é fundamental a palavra da vítima, desde que seja coerente e segura, como no caso dos autos.

Neste sentido: “Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, o agente ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la.” (In RT 372/633 – Rel. Desembargador Luiz Ambra).

Como se vê, a vítima narrou de forma coerente e detalhada o modo em que se desenvolveu a ação delitiva do réu, o qual praticou o crime de roubo, mediante grave ameaça, em concurso com outra pessoa.

As declarações da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida (fls. 06 e

172/174 - mídia digital), mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos. Acrescente-se, ainda, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, conforme fls. 11/12, confirmado em audiência, em que ele apontou, sem sombra de dúvidas, o réu como um dos autores do delito imputado, visto que, no dia dos fatos, este estava com o rosto descoberto.

A testemunha de acusação Marineusa Barbosa dos Santos narrou em juízo que, determinado dia, um indivíduo foi várias vezes em seu estabelecimento comercial fazer compras com o uso de cartão e, na última vez, perguntou para ele de quem era o cartão, ao que ele disse ser dele próprio. Disse que não sabe quem é essa pessoa e não tem certeza se a pessoa do auto de reconhecimento fotográfico de fls. 16/17 é a mesma. Após visualizar o réu na Penitenciária, disse que acha ser ele, mas deixou claro não ter certeza. Por fim, esclareceu que o comprador estava acompanhado de outra pessoa (fls. 172/174 - mídia digital).

O depoimento judicial de Marineusa não se mostra totalmente coerente com o narrado na fase instrutória (fls. 18), eis que na fase extrajudicial não foi suscitada dúvida sobre o reconhecimento fotográfico do réu, ao contrário do que ocorreu em Juízo. À época dos fatos, reconheceu o réu como sendo o indivíduo que realizou compras em seu estabelecimento de posse do cartão da vítima (fls. 19/20). De todo modo, as modificações do relato da testemunha em questão não prejudicam os demais elementos que sustentam a imputação.

Neste sentido, corroborando o depoimento da vítima, a testemunha de acusação Daniel Barcelos de Oliveira, policial civil, disse que a vítima registrou o Boletim de Ocorrência informando que estava em casa quando dois indivíduos ingressaram em sua residência, um deles portando arma, e subtraíram diversos objetos, documentos e cartões bancários. Narrou que, posteriormente, a vítima foi ao banco e solicitou o extrato bancário, identificando diversas compras indevidas. Afirmou que a vítima, ainda, disse que populares a informaram de que um dos envolvidos seria o "Sapão", apelido do réu. Contou que realizaram diligências e não localizaram o réu, mas obtiveram informações no "Buracão", terreno baldio na Comarca onde usuários vão para utilizar entorpecentes, onde "Luiz Carlos" informou que na data dos fatos, por volta das 22h00min, estaria no local e que o réu chegou acompanhado de Carlos Alexandre com pertences e dinheiro, ocasião em que usaram drogas e depois foram para uma chácara passar o final de semana. Esclareceu que o réu é conhecido dos meios policiais e a vítima o reconheceu como um dos autores após visualizar diversas fotos de suspeitos. Narrou que a vítima não identificou os demais investigados. Disse que foram aos locais em que os cartões foram utilizados e, em uma mercearia, os proprietários se recordaram que o réu e outros dois indivíduos - sempre o réu e um deles em revezamento -, foram várias vezes ao estabelecimento fazer compras e, devido a essa atitude, repararam bem nas suas características do acusado, reconhecendo-o na Delegacia como a pessoa que foi ao local fazer as compras. Questionado, disse que não tem informações se o dinheiro do roubo foi utilizado para compra de drogas, apenas que o réu comprou drogas e dividiu com algumas pessoas (fls. 172/174 - mídia digital).

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosas. Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara

de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Destaco que os depoimentos do policial se mostrou coerente com a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais relatos. Ademais, como se vê, as declarações da vítima e o depoimento do policial civil mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

O acusado Igor Eduardo Leopoldino se manteve em silêncio na fase policial (fls. 23), e, em seu interrogatório judicial, confessou em parte a prática do delito. Disse que bateu na casa e, como não tinha ninguém, pulou para dentro e entrou pela janela do quarto, que estava aberta. Contou que pegou uma pochete com o dinheiro e quando foi embora, a vítima apareceu na porta, sendo que pulou o muro e saiu correndo. Negou o furto de arroz, botijão de gás, e outros objetos, frisando que que pegou apenas a carteira e o cartão de crédito e a senha. Disse que não pediu a senha para a vítima, ela estava colada atrás do cartão. Narrou que “jogou” o cartão de crédito no “Barracão”, local onde usava crack, e pegou só o dinheiro – R\$ 1.100,00 (mil e cem reais). Disse que não sabe quem fez as compras com o cartão, pois pegou o dinheiro, comprou drogas, fumou no Barracão e foi pra “Rua da Lama”, onde ficou por dois meses. Negou que estivesse com faca no momento do fato. Disse que estava sozinho e negou que estivesse acompanhado por outro indivíduo. Negou a realização de compras com o cartão, pois foi pra “Rua da Lama” no dia seguinte e deixou a pochete com o cartão no barracão, “jogado fora” e iam até atear fogo. Questionado acerca de sua identificação pelas testemunhas acerca das compras realizadas no Bar e Mercearia Duas Irmãs com o cartão da vítima, disse não saber explicar e tudo que acontecia na cidade estava “caindo” pra ele. Confirmou ter o apelido “Sapão” (fls. 172/174 – mídia digital).

Verifico que o réu confessou parte da subtração patrimonial, assumindo apenas a apropriação da carteira da vítima, mas negou que estivesse de posse de uma faca ou que tivesse apontado algum objeto com o fim de ameaçar a vítima, bem como negou que estivesse acompanhado de outro indivíduo quando da prática do delito.

A autodefesa apresentada pelo acusado mostrou-se evasiva e isolada nos autos, estratégia última adotada por ele no intuito de ver minimizado o reconhecimento de sua responsabilidade criminal pelo roubo cometido.

Tal versão, frágil e escapista, foge ao contexto das provas amplamente produzidas ao longo da persecução penal, em que vítima e testemunhas narraram de forma coerente e detalhada o modo em que se desenvolveu a ação delitiva do réu, o qual praticou o crime de roubo, mediante grave ameaça com o emprego de faca em conjunto com terceiro não identificado, e, posteriormente, utilizou o dinheiro da vítima para compra de entorpecentes e os cartões bancários para realização de compras em estabelecimentos comerciais.

Além das provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, reforçam tais conclusões os depoimentos prestados em fase policial pelas testemunhas de acusação arroladas Maurindo Francisco dos Santos (fls. 15 e 16/17) e Luiz Carlos Henrique dos Santos (fls. 21), que não foram ouvidas em juízo, a primeira em razão de seu falecimento e a segunda devido à desistência do Ministério Público ante sua não localização, bem como do investigado Carlos Alexandre de Oliveira (fls. 22).

A testemunha de acusação Maurindo Francisco dos Santos, falecido quando da designação da audiência de instrução (fls. 161 e 165), em seu depoimento policial, “declarou ser proprietário do Bar e Mercearia Três Irmãs, juntamente com sua esposa a Sra. Marineusa Barbosa dos Santos, sendo os atendimentos realizados por eles. Informou que na data do dia 16/05/2021, domingo, um homem foi três vezes até seu estabelecimento e realizou diversas compras, e que cada vez estava acompanhado por indivíduos diferentes, inclusive em uma das vezes por uma mulher. O jeito do rapaz chamou a atenção do declarante que chegou a questionar o indivíduo se o cartão utilizado para o pagamento era realmente dele, sendo que o rapaz respondeu que sim. O declarante alegou que seria capaz de reconhecer este indivíduo, pois a sua

atitude lhe chamou atenção. Informa ainda que nesta data lhe foi apresentado diversas fotografias de vários indivíduos e que reconheceu a fotografia de um como sendo a do homem que foi até seu estabelecimento e realizou as compras." (fls. 15 e 16/17).

Por sua vez, a testemunha Luiz Carlos Henrique dos Santos, não localizado, narrou em sede instrutória "que no último sábado, dia 15/05/2021, estava sentado no terreno na Rua Nasser Antônio conhecido com oburacão fumando "crack", quando por volta das 22h00m chegou pelo local Alexandre, conhecido por Lê, que carregava uma bolsinha cinza pequena, e Sapão o qual carregava uma bolsa "maleta" de cor preta. O declarante informa que Lê e Sapão ficaram no buracão por algum tempo, fizeram uso de crack e saíram. Passado algum tempo, cerca de quinze minutos, Sapão e Lê retornaram trazendo com eles uma quantia em dinheiro, que o declarante acredita ser aproximadamente R\$ 800,00 (oitocentos reais), alguns papéis e cartões de banco, dizendo que eles tinham feito a boa. O declarante alega que Lê e Sapão saíram sozinhos e novamente retornaram ao "buracão" dessa vez trazendo drogas (crack) e que dividiram a droga com o declarante e com outros indivíduos que estavam pelo local. O declarante alega que passaram a noite inteira no "buracão" consumindo as drogas e que no dia seguinte, com o nascer do sol o declarante, juntamente com Sapão e Lê, foram até o Supermercado Liberdade onde compraram wisk, carne, gelo, chinelo, cerveja e outras itens que foram pagos por Alexandre, Lê, utilizando um cartão para o pagamento. O declarante informa após realizarem as compras Sapão, Lê, o declarante, Iara, uma "neguinha" que mora na rua da lama "SIC" foram até a chacará de Danilo, onde permaneceram até a por volta das 15h00m da tarde, fazendo churrasco, bebendo e consumindo drogas, sendo que ao sair da chacara o declarante foi para sua casa. Acrescenta ainda que no domingo a noite voltou a encontrar com Sapão e Lê no "buracão" onde eles disseram ao declarante que após terem saído da chacará foram até a "prainha" da cidade e em um zona da cidade Delta - MG tendo gasto o todo dinheiro." (fls. 21).

Ainda, Carlos Alexandre de Oliveira, suspeito dos fatos, disse em sede policial que "Na data de 15/05/2021, já no período noturno, estava descendo uma rua que não sabe o nome, mas se recorda que é a rua do mercado do "Branco", nesta cidade, e que naquela localidade encontrou um conhecido de apelido "sapão" e que o "sapão" o chamou para fazer compras no supermercado Liberdade e afonsinho e compraram passando um cartão, o declarante asseverou que não sabe de quem era o referido cartão e que foi o "sapão" e outro "moleque", que o declarante não sabe o nome, quem passou o referido cartão. O declarante narrou que compraram cerveja, cachaça, bolacha, chocolate e outros produtos e saíram pela rua comendo e bebendo. O declarante narrou que só depois que comeram e beberam que ouviu dizer que o referido cartão era ilegal e não era dos colegas e que passaram o cartão. O delarante narrou que não participou de roubo." (fls. 22).

Não obstante a ausência do contraditório na fase policial, tais elementos de informação que, friso, não podem ser utilizados como fundamentação exclusiva para condenação (conforme artigo 155 do Código de Processo Penal), encontram-se em harmonia com a prova oral colhida em juízo.

Por sua vez, o extrato bancário da poupança da vítima acostado as fls. 07 (Banco do Brasil, agência 0419-7, conta corrente 110.942-1, variação 51) apresenta a realização de 12 (doze) compras, que totalizam R\$ 4.217,53 (quatro mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), e foram realizadas no dia 16/05/2021, entre 00h15 (meia noite e quinze minutos) e 12h48 (doze horas e quarenta e oito), sendo 3 (três) delas no Bar e Mercearia 3 Irmãs - conforme citado expressamente no depoimento policial de Maurindo Francisco dos Santos e Marineusa Barbosa dos Santos, vide fls. 15 e 18 -, às 09h08min, 12h45min e 12h48min, totalizando, apenas neste local, R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais).

Já o extrato bancário da conta corrente da vítima acostado as fls. 09 (Banco do Brasil, agência 0419-7, conta corrente 110.603-1) apresenta a realização de 7 (sete) compras, que totalizam, R\$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), e foram realizadas no dia 16/05/2021, entre 00h16 (meia noite e dezesseis minutos) e 06h44min (seis horas e quarenta e quatro minutos).

Assim, além do prejuízo decorrente da subtração de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) em

espécie e demais bens, a vítima suportou, em razão da utilização indevida de seus cartões bancários, entre 00h15 (meia noite e quinze minutos) e 12h48 (doze horas e quarenta e oito minutos) do dia 16/05/2021, um prejuízo de R\$ 4.755,53 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

O laudo pericial de fls. 27/33 fortalece a conclusão sobre o desenrolar dos fatos, pois mostra o muro utilizado pelo réu e seu comparsa para acesso ao imóvel, bem como comprova os danos causados na fechadura da porta da cozinha da residência, meio pelo qual os autores do delito tiveram acesso ao interior da casa da vítima, nos termos do narrado tanto em fase policial (fls. 06), quanto em juízo (fls. 172/174 - mídia digital).

Logo, tenho que as provas coletadas aos autos e descritas acima demonstram com segurança a existência e a autoria do crime de roubo praticado na forma como descrita na denúncia.

O delito consumou-se a partir do momento em que o agente teve a posse dos objetos do roubo, os quais saíram da esfera de vigilância da vítima e não foram recuperados.

A grave ameaça também restou demonstrada, na medida em que a vítima confirmou que os agentes levaram uma faca e exibiram-na como forma de coagi-lo a não reagir (vide fls. 06 e 172/174 - mídia digital).

Como dito anteriormente, a palavra da vítima tem particular relevância no caso de crimes patrimoniais e inexistem elementos em sentido contrário nos autos, a não ser a isolada versão do réu acerca dos fatos.

Dessa forma, inviável a desclassificação do delito de roubo para o previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, como sustenta a Defesa do réu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - DIMINUIÇÃO DA PENA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - INADMISSIBILIDADE - OBJETO CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA, QUE SE VIU IMPEDIDA DE ESBOÇAR QUALQUER TIPO DE REAÇÃO - PODER DE INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADO - ENTREGA DOS BENS EFETIVADA - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS APTOS A COMPROVAR TAIS FATOS - SISTEMA TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA PENA - RESPEITO AO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0001240-83.2017.8.26.0210; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018) - destaquei.

Ao contrário do que aduz a Defesa Técnica, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso analisado nestes autos.

Além de considerável valor subtraído da vítima, o que, por si só, já teria o condão de afastar a bagatela, é imperiosa a garantia dos direitos individuais do ofendido, dentre eles o patrimônio (não importando qual o seu valor) e a segurança de desenvolver sua atividade econômica sem que seus bens sejam roubados.

Registro que o roubo não só repercute no patrimônio da vítima, mas provoca, também, insegurança geral, fruto da repercussão negativa que os delitos trazem consigo, o que pode se agravar caso a sociedade perceba que determinados delitos, em decorrência de seu valor econômico, sejam considerados atípicos.

Importante esclarecer ainda que, para a aplicação do princípio da insignificância, como quer a defesa, a conduta do agente deve ser atípica, dada a sua irrelevância, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e sequer ofender o bem juridicamente protegido.

Neste sentido, estão ausentes os vetores para a aplicação da teoria da bagatela, expostos no voto do E. Ministro Celso de Mello, na relatoria do HC 84412/SP, quais sejam: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a nenhuma periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso porque o réu, mediante grave ameaça, subtraiu a carteira, celular, cartão e outros bens da vítima. Ademais, o acusado é reincidente específico (fls. 203/211 e 212/215). Trata-se, pois, de

conduta grave, ofensiva, perigosa e cujo comportamento é absolutamente reprovável. Reconhecer a atipicidade neste caso implicaria em inequívoca e odiosa sensação de impunidade, além de estimular a prática de fatos similares, caso seja banalizada a análise e o reconhecimento da insignificância.

Além do mais, embora o réu seja usuário de entorpecentes, esta condição por si só não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pelo fato, já que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, Código Penal) e, consequentemente, a culpabilidade.

Delineada a ação conjunta do acusado, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal foi satisfatoriamente demonstrada e comprovada durante a instrução processual, sendo o crime praticado em concurso de agentes.

De igual modo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal deve ser reconhecida, já que, apesar a arma branca (faca) não tenha sido apreendida, a vítima foi enfática ao narrar que um dos indivíduos estava de posse de faca apta a configurar ameaça de mal injusto e grave (fls. 06 e 172/174 - mídia digital).

Esclareço, ainda, que não se aplica ao caso a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP. Isso porque inviável o reconhecimento da mencionada atenuante quando o acusado por roubo confessa a subtração patrimonial, negando, porém, o emprego da violência ou grave ameaça. A atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Ocorre que, no caso, o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de arma e/ou faca como meio caracterizador da grave ameaça, numa tentativa de desclassificar o crime de roubo para furto (STJ, 5ª Turma, HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 03/09/2015).

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido de que faltam elementos suficientes para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria dos delitos, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo de rigor a condenação do acusado pelos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal.

Provada, pois, a autoria e materialidade do crime de roubo, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 157, "caput", do Código Penal, prevê como pena-base 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie.

Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado e que se coaduna com a posição fixada em precedente da 1ª Turma do STF (julgamento do AI 604.041 AgR/RS), o acusado, de acordo com a posição que atualmente predomina na doutrina e na jurisprudência, por mais ilógico que seja, não ostenta Maus antecedentes, apesar da extensa lista de registros criminais existentes em seu nome (fls. 212/215), inclusive com condenações não definitivas por roubo qualificado nos autos 1500603-20.2021.8.26.0242 (fls. 213) e por furto nos autos 1500910-42.2019.8.26.0242 (fls. 214). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, inexistindo circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, eis que o agente cometeu o delito contra vítima maior de 60 anos de idade (74 anos, conforme fls. 04). Há que se considerar, ainda, a agravante da reincidência específica, eis que o réu fora condenado por roubo qualificado nos autos n. 0000494-27.2014.8.26.0242 (fls. 212/213), cuja pena foi declarada extinta em 23/04/2019 (fls. 212/213). Como mencionado na fundamentação desta sentença, inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o acusado por roubo confessa a subtração patrimonial, negando, porém, o emprego da violência ou grave

ameaça. A atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Ocorre que, no caso, o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de arma e/ou faca como meio caracterizador da grave ameaça, numa tentativa de desclassificar o crime de roubo para furto (Neste sentido, STJ, 5ª Turma, HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 03/09/2015). Sendo assim, para agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, aplico a fração de 1/6 (um sexto), ao passo que para a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, acrescento a fração de 1/3 (um terço), de modo que a pena será elevada em 1/2 (metade), resultando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição a ser computada. Porém, presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, devidamente descritas na fundamentação desta sentença, tendo o acusado praticado o crime em concurso de pessoas e exercido ameaça com emprego de arma branca (faca), razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, "caput", ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, ante a gravidade concreta do delito de roubo, cometido mediante grave ameaça exercida com arma branca contra vítima idosa, a indicar a necessidade do regime inicial mais gravoso.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão e o crime foi cometido mediante grave ameaça. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória formulada na denúncia para CONDENAR o réu IGOR EDUARDO LEOPOLDINO pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de e 21 (vinte e um) dias-multa, em seu patamar mínimo.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença condenatória.

Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Ademais, tendo-se em vista a subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 97/103), em atenção ao que prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu IGOR EDUARDO LEOPOLDINO (art. 387, §1º, do CPP), recomendando a sua permanência no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Ante a ausência de informações sobre o comportamento carcerário do réu relativas ao período em que está preso, fica prejudicada a possibilidade de aplicação da detração determinada pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresse do Ministério Público ou da vítima.

Transitada em julgado essa sentença:

a) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); b) Estando preso o condenado, expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei n.

7.210/84 - LEP); c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do Convênio DPE-SP/OAB/SP (fls. 130).

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 01 de abril de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)